

ค่าธรรมเนียมศาลตามที่มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กำหนดไว้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำอุทธรณ์โดยระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน และชำระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ตามทุนทรัพย์ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งศาลแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ศาลกำหนด ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ และไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้แล้วเสร็จ ตามคำสั่งศาล รวมทั้งมิได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือมีคำขอขยายเวลายื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ หรือขอคัดส่งค่าธรรมเนียมศาลแต่อย่างใด ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยเพิกเฉย ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ และไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๓๒/๒๕๕๙)

### ๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

#### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

##### (๑) กรณียื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๗/๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๕๖/๒๕๕๘ ที่ ๙๒/๒๕๕๙ ที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ และที่ ๒๗๒/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๒) กรณีอุทธรณ์ที่ยกข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้โดยมีคำขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย พร้อมดอกเบี้ยให้ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการเสียโอกาสในการนำไปรายงานผลการศึกษาไปสมัครเรียนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์โดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีความผิดฐาน



เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามออกหนังสือรับรองผลการศึกษา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล เห็นว่า คำขอของผู้ฟ้องคดีในชั้นอุทธรณ์ที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามออกหนังสือรับรองผลการศึกษาให้ผู้ฟ้องคดี เป็นคำขอที่ผู้ฟ้องคดีไม่เคยขอไว้ในคำฟ้อง คำขอดังกล่าวจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และไม่ใช่วินิจฉัยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจมีคำขอดังกล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้ สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลนับแต่ศาลปกครองชั้นต้นถึงศาลปกครองสูงสุด พร้อมดอกเบี้ยนั้น คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอท้ายคำฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าธรรมเนียมศาล ค่าเดินทาง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ศาลปกครองมีอำนาจสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ชนะคดี ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล และไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระค่าเดินทาง หรืออื่นๆ ให้ผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งในคำอุทธรณ์คดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาในประเด็นนี้ของศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ ไม่ได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายโดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งศาลได้มีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ส่งคำอุทธรณ์ให้คู่กรณีในอุทธรณ์ทำคำแก้อุทธรณ์ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกอุทธรณ์และคืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖/๒๕๕๘)

(๓) กรณีอื่น ๆ

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระราคาค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับราคาค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยให้เพิ่มขึ้นจากที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ และเป็นราคาค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินสูงสุดที่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลวินิจฉัยให้เพิ่มขึ้นจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยให้ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนความเสียหายอีกร้อยละ ๕๐ เป็นตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย และเมื่อคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของ

ศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย เช่นนี้แล้ว ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นแห่งอุทธรณ์ที่ว่า การกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมหรือไม่ หากไม่ถูกต้องตามกฎหมายและหรือไม่เป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นจำนวนเท่าใด อีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๑ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ พิจารณายกอุทธรณ์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๐/๒๕๕๙ และที่ อ.๖๗/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ยื่นโดยผิดระเบียบ

- อุทธรณ์ที่ยกข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำอุทธรณ์ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่าถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย แต่ไม่ได้ไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวน โดยเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการแทน และกล่าวอ้างว่า บันทึกการแจ้งและทราบข้อกล่าวหา (แบบ สว.๒) เรื่อง การสอบสวนทางวินัย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนล้วนเป็นคนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบันทึกแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา กรรมการบางคนไม่ได้เห็นชอบด้วย โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อช่อดังรับทราบข้อกล่าวหาและไม่มีลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวทั้งสองกรณีเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และมีได้เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เป็นคำอุทธรณ์ที่ยื่นโดยผิดระเบียบ จึงให้ยกอุทธรณ์ในส่วนนี้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๑/๒๕๕๘)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์โดยขอค่าเสียหายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับถัดจากวันฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ค่าเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่สามารถคำนวณได้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นจำนวน ๑,๖๔๗,๑๒๙.๔๕ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีชนะคดีในศาลปกครองชั้นต้นจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะอุทธรณ์ในส่วนขอค่าเสียหายในชั้นอุทธรณ์จำนวน ๑,๓๕๒,๘๗๐.๕๕ บาท เมื่อปรากฏตามอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ค่าเสียหายเพิ่มเติมเข้ามาทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีสามารถอุทธรณ์ได้จำนวน ๓,๖๒๒,๘๗๐.๕๕ บาท ดังนั้น ค่าเสียหายเพิ่มเติมตามอุทธรณ์ดังกล่าว จึงมิได้เป็นข้อเท็จจริงที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว



โดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และมีได้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เป็นคำอุทธรณ์ที่ยื่นโดยผิดระเบียบ จึงให้ยกอุทธรณ์ในส่วนนี้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๕/๒๕๕๘)

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๒.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

**๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่**

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

(๑.๑) กรณีศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาคดีโดยมิได้กล่าวถึงผู้ร้องสอด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ค้าในตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) รวม ๖๒๐ ราย ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศรวม ๕ ฉบับ ให้ผู้ฟ้องคดีไปลงนามในสัญญาเช่าและชำระค่าเช่า ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การออกประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับและขัดต่ออำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และอัตราค่าเช่าตามประกาศเป็นอัตราค่าเช่าที่สูงเกินสมควร ไม่เป็นธรรม และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเก็บเงินจากผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรเกินกว่าอัตราค่าเช่าที่กำหนดไว้ในระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๙ ว่าด้วยการจัดประโยชน์ในทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๕๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓๕๘ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕๗๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕๗๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖๒๐ ให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันฟ้องคดี ทั้งนี้ นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษามีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หรือศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ดี เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำพิพากษานั้น ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ ๖๒๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗๘๙ ไว้พิจารณา โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ ๖๒๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗๘๙ ไว้พิจารณา ย่อมมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๖๒๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗๘๙ เป็นผู้ฟ้องคดีร่วมด้วย การที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริง การสรุปสำนวนการนั่งพิจารณาคดี และการพิพากษาคดี โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๖๒๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗๘๙ มิได้เข้าร่วมเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอดตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ และผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นมิได้กล่าวอ้างถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖๒๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗๘๙ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษา ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า มีเหตุอันสมควรที่จะยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิพากษาใหม่ ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดสามารถยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฉบับเดียวกัน พิกษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิพากษาใหม่ต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๓/๒๕๕๘)

(๑.๒) กรณีศาลปกครองชั้นต้นทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองโดยไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี

คดีนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำเสนอขอพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักกระบวนข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อชี้ขาดให้ผู้คัดค้านและบริวารออกจากพื้นที่ตามสัญญาให้สิทธิพัฒนาและจัดระบบการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ขาเข้า และชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ร้อง ต่อมา คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทว่า ผู้คัดค้านเป็นฝ่ายผิดสัญญา และได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านและบริวารออกจากพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) และให้ผู้คัดค้านชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ร้อง



แม้ผู้ร้องได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้คัดค้านปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และชำระค่าเสียหายต่าง ๆ แล้ว แต่ผู้คัดค้านเพิกเฉยยังคงอาศัยและหาประโยชน์อยู่ในพื้นที่พิพาท เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายไม่สามารถนำพื้นที่ดังกล่าวออกหาประโยชน์ได้ ผู้ร้องจึงนำคดี ไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้คัดค้านปฏิบัติตามคำชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการ และให้ผู้คัดค้านชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งต่อมาคดีนี้ ได้โอนมายังศาลปกครอง และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการ แต่เมื่อพิจารณาคำฟ้องทั้งหมดแล้วเห็นได้ว่า ผู้ร้องยื่นฟ้องคดีเป็นสองข้อหา ข้อหาที่หนึ่ง ผู้ร้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อหาที่สอง ผู้ร้องอ้างว่า ผู้คัดค้านผิดสัญญาและผู้คัดค้านยังคงอยู่อาศัยและหาประโยชน์ในพื้นที่ตลอดมา ทำให้ผู้ร้องได้รับ ความเสียหายไม่สามารถนำพื้นที่ดังกล่าวออกหาประโยชน์ได้ ขอให้ผู้คัดค้านชำระค่าเสียหาย สำหรับข้อหาที่หนึ่งนั้น ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการแล้ว แต่ในส่วนข้อหาที่สองที่ขอให้ชำระค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถ นำพื้นที่พิพาทออกหาประโยชน์หรือรายได้จากค่าเช่า นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างคดี อยู่ในการพิจารณาของศาลแพ่ง ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ผู้คัดค้านนำเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือหาหลักประกันอื่นมาวางศาลเพื่อเป็นประกันความเสียหายจนกว่า ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และให้ผู้ร้องวางเงินประกันความเสียหายจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อคดีนี้โอนมาเป็นคดีของศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องกำหนดให้มีข้อหานี้และมี คำพิพากษา โดยวินิจฉัยว่าคำขอในข้อหานี้เป็นคำขอที่คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยไว้แล้ว หรือไม่ ผู้ร้องมีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้หรือไม่ และผู้คัดค้านผิดสัญญาและมีหน้าที่ชดเชยค่าเสียหาย แก่ผู้ร้องหรือไม่ รวมทั้งวินิจฉัยถึงเงินประกันที่ผู้ร้องได้วางไว้ต่อศาลในข้อหานี้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้วย การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาในข้อหาที่หนึ่งที่ผู้ร้องขอให้บังคับ ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยไม่ได้กำหนดและมีคำวินิจฉัยในข้อหาที่สองที่ผู้ร้อง ขอให้ชำระค่าเสียหาย รวมทั้งไม่ได้วินิจฉัยถึงเงินประกันความเสียหายที่ผู้ร้องวางต่อศาล จึงเป็นการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองโดยไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี ตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า มีเหตุอันสมควรที่จะยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ในข้อหานี้ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๐/๒๕๕๙)



คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า เป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันกระทำการละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว อย่างไรก็ตาม คดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยด้วยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ซึ่งประเด็นดังกล่าวศาลปกครองชั้นต้นยังมิได้วินิจฉัย จึงสมควรยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิจารณาแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖/๒๕๕๙ ที่ อ.๙๖๖/๒๕๕๘ และที่ อ.๑๒๕๕/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๑.๓) กรณีศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็น

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและบรรยายฟ้องโดยกล่าวอ้างเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำการละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไม่ให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และโดยที่ปัญหาดังกล่าวมิใช่ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลปกครองจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยตัดสินคดี โดยมิได้วินิจฉัยในประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำการละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำการละเมิดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ตามข้อกล่าวอ้างในคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็น กรณีจึงถือได้ว่าศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษา อันเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่ไม่ชอบ และมีเหตุอันสมควร



ยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิจารณาแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๐/๒๕๕๙)

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

(๒.๑) กรณีศาลปกครองชั้นต้นมิได้มีคำสั่งให้ส่งสำเนาคำฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีครบทุกราย

ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครองมีหลักการที่กำหนดให้ศาลจะต้องให้โอกาสคู่กรณีทุกฝ่ายได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย รวมทั้งได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้ออ้างหรือข้อเถียงของตนได้อย่างเต็มที่ เพื่อศาลจะได้รับฟังข้ออ้างหรือข้อเถียงจากพยานหลักฐานดังกล่าว ด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม อันเป็นการก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นกับคู่กรณีในคดีเรื่องนั้น โดยศาลจะพิจารณาพิพากษาโดยรับฟังความเฉพาะแต่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีสามสำนวน ได้แก่ คดีหมายเลขดำที่ ๑๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขดำที่ ๑๘/๒๕๕๑ และคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๓/๒๕๕๑ เข้าด้วยกัน และให้เรียกผู้ฟ้องคดี ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๓/๒๕๕๑ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีสถานะเป็นคู่กรณีตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นจะต้องส่งเอกสารของคู่กรณีในคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบต่อศาล อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ตามข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏแก่ศาลปกครองสูงสุดว่า ศาลปกครองชั้นต้นมิได้มีคำสั่งให้ส่งสำเนาคำฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเนาคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำเนาคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อทำคำให้การและทำคำให้การเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นคู่กรณีได้ให้การหรือแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันข้ออ้างหรือหักล้างข้อเถียงของตน การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อมาจนมีคำพิพากษา จึงเป็นการมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ เดียวกัน พิจารณายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ถูกต้อง แล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๒-๔๖๓/๒๕๕๘)



(๒.๒) กรณีศาลปกครองชั้นต้นออกไปตรวจสอบสถานที่โดยมิได้แจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้า

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดให้วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง แต่เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ศาลปกครองชั้นต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่พิพาทตามข้อ ๕๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งเป็นการตรวจสอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่ได้แจ้งให้คู่กรณีทราบ และได้รับฟังข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสถานที่พิพาท โดยไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อยืนยันหรือโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว กรณีดังกล่าวจึงถือได้ว่า ศาลปกครองชั้นต้นมิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๕๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเมื่อศาลปกครองชั้นต้นนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาวินิจฉัยเป็นผลร้ายต่อผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คัดค้านการแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงถือว่ามีเหตุอันควรที่จะยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาคดีใหม่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕๒/๒๕๕๘)

(๒.๓) กรณีศาลปกครองชั้นต้นกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถูกต้องครบถ้วน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ดินไม้ที่ขึ้นริมคลองบ้านอ้อหรือคลองบางปลากดหักลงมาทับหลังบ้านของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำฟ้องและพยานหลักฐานอื่น ๆ ในสำนวนคดีแล้วเห็นได้ว่า ต้นก้ามปูที่กิ่งหักโค่นทับบ้านของผู้ฟ้องคดีนั้น ขึ้นอยู่ห่างจากริมคลอง ๑ เมตร ถึง ๑.๕ เมตร และพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่ได้มีความลาดหรือมีน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำปกติ บริเวณดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นบริเวณริมตลิ่งอันเป็นบริเวณที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ตามภารกิจที่ได้รับมอบจากกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่า ต้นก้ามปูขึ้นอยู่บนที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำวินิจฉัยของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาและศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ก็ตาม แต่เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ การที่จะให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่



ของรัฐผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกระทำละเมิดนั้น จะต้องได้ความว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำละเมิดอย่างแท้จริง ซึ่งประเด็นดังกล่าวศาลปกครองมีอำนาจวินิจฉัยได้ และเมื่อที่ดินบริเวณคลองบางปลากดในส่วนที่เหลือ ซึ่งอยู่นอกอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามภารกิจที่ได้รับมอบ จึงถือเป็นที่ดินบริเวณทางน้ำ และถือเป็นที่สาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของอำเภอดักให้และเทศบาลตำบลผักไห่ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีจึงเป็นการสมควรที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องเรียกอำเภอดักให้เข้ามาในคดีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และเรียกเทศบาลตำบลผักไห่เข้ามาในคดีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เมื่อศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว และดำเนินกระบวนการต่อไป จนกระทั่งมีคำพิพากษา กรณีจึงถือได้ว่าศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง และเป็นการสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะใช้อำนาจตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกอำเภอดักให้เข้ามาในคดีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และเรียกเทศบาลตำบลผักไห่เข้ามาในคดีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ แล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๐/๒๕๕๙)

(๒.๔) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพยานเอกสารที่ไม่ปรากฏในสำนวนคดี โดยมีได้แจ้งให้คู่กรณีทราบ

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี (กรมชลประทาน) โดยอ้างคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๒ ที่พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ให้นาย ก. (เจ้ามรดกของผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่เมื่อตรวจพิจารณาเอกสารในสำนวนคดีนี้แล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๒ ในสำนวนคดีนี้แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดี และไม่ได้ให้คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาส

ขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างพยานหลักฐานดังกล่าวตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง และถือว่ามีเหตุอันสมควรตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งระเบียบดังกล่าว ปัญหาการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบในชั้นตอนดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ พิพากษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้อง และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๐/๒๕๕๙)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า ศาลปกครองกลางได้เคยมีคำวินิจฉัยในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๑๑/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๑๙๕๙/๒๕๔๗ ว่าการที่ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ดำเนินการต่อผู้ครอบครองอาคารตึกแถวเลขที่ ๕๗๐/๔-๗ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการออกคำสั่ง ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๔ ฉบับ ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีนี้ไปยังผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองอาคารตึกแถวเลขที่ ๕๗๐/๖ แต่การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยรับฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาในคดีของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๑๒๑๑/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๑๙๕๙/๒๕๔๗ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคู่กรณีในคดีดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่าได้มีเอกสารหรือพยานหลักฐานตลอดจนสำนวนของคดีดังกล่าวเข้ามาในสำนวนคดีนี้ และไม่ปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งแจ้งให้คู่กรณีทราบว่าได้ดำเนินการนำข้อเท็จจริงจากคดีดังกล่าวมาประกอบการวินิจฉัยในคดีนี้ เพื่อให้โอกาสคู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้าง ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง การที่ศาลปกครองชั้นต้นนำข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาในคดีนี้ โดยไม่นำเอกสารหลักฐานในคดีดังกล่าวเข้ามาในสำนวนคดีนี้ และไม่แจ้งให้คู่กรณีทราบ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วย ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเมื่อปรากฏว่าการที่ศาลปกครองชั้นต้นนำพยานหลักฐาน



ที่ไม่ปรากฏในสำนวนดังที่กล่าวมาข้างต้น มาใช้ในการรับฟังข้อเท็จจริงในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นผลร้ายแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้อง และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๙-๖๒๐/๒๕๕๙)

## ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชั้นต้นมิได้นำประเด็นตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองทุกประเด็นมาพิจารณาและวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษา และมีได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าเบิกความเป็นพยานก่อนทำการพิจารณาและวินิจฉัยคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีโอกาสนำสืบพยานหลักฐานตามประเด็นข้อพิพาท อันเป็นการไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้น เห็นว่า การคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจะทำได้ก็แต่ด้วยการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาดังกล่าว และเป็นอำนาจของศาลปกครองสูงสุดที่จะพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ศาลปกครองมีดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนการพิจารณาโดยไม่จำกัดเฉพาะที่เสนอโดยคู่กรณีตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยกข้ออ้างในการยื่นคำอุทธรณ์แล้วว่า ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้วินิจฉัยให้ครบทุกประเด็นตามคำฟ้อง ประกอบกับคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม จนเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาได้แล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะสั่งยกคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งระเบียบดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐๓/๒๕๕๘)

เดิมศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งรับคำฟ้องข้อหาที่ ๑ กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ เฉพาะข้อ ๒.๓ ที่กำหนดให้บ้านโพนไพล ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอยางชุมน้อย) จังหวัดนครราชสีมา เป็นท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินไว้พิจารณา ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าข้อหานี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จึงเพิกถอนกระบวนการพิจารณาเฉพาะส่วนที่สั่งรับคำฟ้องข้อหาที่ ๑ ไว้พิจารณา และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหาที่ ๑ ตามข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้วส่งสำนวนไปให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวินิจฉัย โดยถือเป็นการปฏิบัติตามข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน หลังจากนั้น สำนักงานศาลปกครองสูงสุดได้มีหนังสือส่งสำนวนคืนศาลปกครองชั้นต้น โดยที่ศาลปกครองสูงสุดมิได้มีคำวินิจฉัยในกรณีดังกล่าว ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่รับข้อหาที่ ๑ ไว้พิจารณา และดำเนินกระบวนการพิจารณาในข้อหาต่อไป นั้น เห็นว่า กรณีนี้เป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องบางข้อหาไว้พิจารณา มิใช่กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาทั้งคดี ซึ่งหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องบางข้อหาไว้พิจารณาแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองทราบเพื่อใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องบางข้อหาต่อศาลปกครองสูงสุด แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนข้อหาที่อยู่ในอำนาจต่อไป หากเห็นว่าข้อหาที่สั่งไม่รับไว้พิจารณาจะมีผลต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นต้นนั้น องค์คณะในศาลปกครองชั้นต้นอาจมีคำสั่งให้รอการพิจารณาพิพากษาไว้จนกว่าข้อหาที่สั่งไม่รับไว้พิจารณาจะได้มีการพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีโดยศาลที่มีอำนาจและคดีถึงที่สุดแล้ว ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นส่งคำสั่งไม่รับคำฟ้องข้อหาที่ ๑ ไว้พิจารณา พร้อมทั้งส่งสำนวนไปให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวินิจฉัยนั้น ย่อมเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่อาจมีคำวินิจฉัยได้ เนื่องจากมิใช่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองอุทธรณ์คำสั่งตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบเดียวกัน และกรณีเช่นนี้ศาลปกครองชั้นต้นไม่มีอำนาจเพิกถอนกระบวนการพิจารณาคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาในข้อหาที่ ๑ ตามข้อ ๗ แห่งระเบียบดังกล่าว และสั่งรับไว้พิจารณาได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่รับข้อหาที่ ๑ ไว้พิจารณา จึงเป็นการดำเนินกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นกรณีที่คดีปรากฏเหตุที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่งตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ โดยแจ้งคำสั่งไม่รับคำฟ้องข้อหาที่ ๑ ไว้พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองทราบเพื่อใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดย่อมไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสอง และคดีอาจล่าช้า เนื่องจากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำฟ้องในข้อหาที่ ๑ อยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาในคดีนี้ตามข้อ ๑๑๑ แห่งระเบียบฯ เดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘๘/๒๕๕๙)



### ๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

#### ๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลเดิมใช้ชื่อว่า “สมาคมหอการค้า” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมหอการค้าไทย” “สมาคมพ่อค้าไทย” และ “สมาคมพ่อค้าไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ตามลำดับ ในปี พ.ศ. ๒๕๙๖ ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินจำนวนสามแปลง โดยใส่ชื่อ “สมาคมหอการค้ากรุงเทพ” ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ “หอการค้าไทย” (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยึดถือโฉนดที่ดินไว้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เดิมใช้ชื่อว่า “สมาคมหอการค้ากรุงเทพ” และได้เปลี่ยนชื่อ เป็น “สมาคมหอการค้าไทย” ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำขอแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินจากสมาคมหอการค้ากรุงเทพ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอ้างว่าสมาคมหอการค้ากรุงเทพได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมหอการค้าไทย และได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้จัดตั้งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และในวันเดียวกันกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดแจ้งรายการทางทะเบียน โดยทำการแก้ไขเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดิน มาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดี เห็นว่าคลาดเคลื่อนต่อความจริง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้เป็นนิติบุคคลเดียวกัน และมิได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน และแก้ไขการจดทะเบียนการแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อของ “สมาคม หอการค้ากรุงเทพ” ตามเดิม ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจาก เป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ต่อมา นางสาว ว. ในฐานะสมาชิก ของผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา แต่นางสาว ว. มิได้เป็นผู้ยื่นคำฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น มิได้เป็นผู้เสนอข้อหาต่อศาลปกครองชั้นต้น และมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคู่กรณีด้วยการถูกฟ้องเป็นผู้ถูกฟ้องคดี หรือได้รับคำสั่ง ศาลปกครองเรียกเข้ามาในคดีตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจาก สารบบความ โดยศาลปกครองชั้นต้นยังไม่มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่มีผลกระทบต่อสิทธิ



หรือหน้าที่ของนางสาว ว. นางสาว ว. จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดตามข้อ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๑/๒๕๕๙)

### ๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

- คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามหลักฐานการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๓/๒๕๕๘)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏตามหลักฐานใบตอบรับในประเทศว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๙/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามหลักฐานใบตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น



ตามข้อ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๓/๒๕๕๘)

- คำร้องอุทธรณ์เพิ่มเติมก็ต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยสำนักงานศาลปกครองกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งคำสั่งศาลโดยปรากฏหลักฐานการรับทราบคำสั่งศาลเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเพิ่มเติมก็ต้องยื่นต่อศาลภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาลตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงครบกำหนดระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์เพิ่มเติมดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กรณีจึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น จึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเพิ่มเติมไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๒/๒๕๕๘)

- หากศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงครบกำหนดสามสิบวันในการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำร้องลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอย้ายระยะเวลาในการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวออกไป และศาลปกครองชั้นต้นได้อาศัยอำนาจตามข้อ ๖ ของระเบียบเดียวกัน ขยายระยะเวลาให้ โดยอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งได้ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายและศาลกำหนดไว้ตามข้อ ๔๙/๑ ประกอบกับข้อ ๖ แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๓/๒๕๕๘)

คดีนี้สำนักงานศาลปกครองอุตรธานีได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณาไปยังผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยมีนางสาว น. ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวไว้เอง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาในวันดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยจะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง คือ ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งออกไปอีก ๑๕ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงจะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๒/๒๕๕๘)

### ๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)

(๑) คำสั่งไม่รับหรือยกคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาท

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพาทเป็นที่สุดตามข้อ ๗๖ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพาทของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายตามข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ เดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๕๘)



(๒) คำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งเนื่องจากไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากเป็นกรณีคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิม คำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งจึงเป็นที่สุดตามข้อ ๔๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงต้องห้ามอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ตามข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๒/๒๕๕๘)

๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณา

(๑) คำสั่งไม่อนุญาตให้เพิ่มข้อความในคำสั่งศาล

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเพิ่มข้อความ “ทุกกรณี” ต่อท้ายข้อความ “ของผู้ฟ้องคดี” ในหน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๒๕ ของคำสั่งไม่รับคำฟ้องบางข้อหาไว้พิจารณา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา คำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นอุทธรณ์ต้องห้ามตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๗/๒๕๕๘)

(๒) คำสั่งไม่อนุญาตตามคำร้องไม่ส่งคำฟ้องเพิ่มเติมและคำชี้แจงตามคำสั่งศาล

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่อนุญาตตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ กรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องไม่ส่งคำฟ้องเพิ่มเติมและคำชี้แจงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงให้ชัดเจนเรื่องค่าเสียหายจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีขอเพิ่มเติมทุนทรัพย์รวมทั้งดอกเบี้ย เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาสั่งคำร้องขอเพิ่มเติมคำฟ้องฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องชี้แจงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเท่านั้น คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการไม่รับคำร้องขอเพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไว้พิจารณา คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่อนุญาตตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง

แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๖/๒๕๕๘)

(๓) คำสั่งไม่รับคำขอส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติม

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังจากวันที่ศาลได้กำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงไปแล้ว ศาลจึงมีคำสั่งไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ซึ่งคำสั่งของศาลดังกล่าวมิใช่คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาหรือคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความโดยไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เพราะแม้ศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำขอส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทำให้คดีเสร็จไปจากศาลเนื่องจากศาลยังคงดำเนินกระบวนการพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ในสำนวนคดี และคำสั่งไม่รับคำร้องขอส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดให้เป็นที่สุดตามที่กำหนดในข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน คำสั่งไม่รับคำร้องขอส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา อีกทั้ง ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดให้คำสั่งระหว่างพิจารณากรณีนี้สามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดได้ทันที หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของศาลที่ไม่รับคำร้องขอส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำร้องขอส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๕๙)

(๔) คำสั่งยกคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ไม่ได้กำหนดให้อุทธรณ์คำสั่งลักษณะดังกล่าวได้ในระหว่างพิจารณา เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปจากศาล ไม่อาจอุทธรณ์ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นได้ตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๓/๒๕๕๙)



(๕) คำสั่งยกคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งรับคำคัดค้านคำให้การ

คำสั่งยกคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งรับคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดี มิได้เป็นคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลและเป็นคำสั่งในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล เมื่อระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในระหว่างพิจารณาได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๕๙)

กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงอุทธรณ์ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์

๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความเนื่องจากเหตุแห่งการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดทางละเมิดได้หมดสิ้นไปแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวออกจากสารบบความ โดยระบุข้อความในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่า ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่ง